PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

# Règlement sur les données

01-20 DATA ACT - Règlement européen Données et équité numérique — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

**À RETENIR**

1. Le règlement harmonise l'accès aux données issues des produits connectés et des services connexes sur le marché de l'UE.
2. L'utilisateur accède sans frais aux données de ses produits connectés et peut exiger leur transmission rapide à un tiers de son choix.
3. Les fournisseurs de services d'informatique en nuage doivent garantir une migration sans aucune entrave vers un autre prestataire.

## I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CHAMP D'APPLICATION

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Objectifs et portée | Règles harmonisées sur l'**équité de l'accès** et l'utilisation des données **personnelles et non personnelles** (produits connectés/services numériques). |
| Entités concernées | Fabricants de produits connectés, fournisseurs de services connexes, détenteurs et destinataires de données dans l'**UE** ; **secteur public** et institutions de l'Union pour les **besoins exceptionnels et urgents**. |

### Partage de données entre entreprises et consommateurs

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Accessibilité par défaut | Données **facilement accessibles** à l'utilisateur final, **sans frais**, de manière **sécurisée** et en **format structuré lisible par une machine**. Obligation d'informer sur **nature** et **volume** avant contrat. |
| Droits de partage | Droit d'exiger la transmission à un **tiers de son choix** rapidement. Le tiers doit respecter les **finalités convenues** (pas de **profilage abusif**). Les **contrôleurs d'accès** sont exclus comme tiers privilégiés. |

## III. OBLIGATIONS DES DÉTENTEURS DE DONNÉES

| Notion | À retenir |
|---|---|
| A. Conditions de mise à disposition | Modalités : **équitables**, **raisonnables** et **non discriminatoires**. Pas de **contrepartie déraisonnable**. Transparence sur le calcul de la **compensation financière**. Allègement pour **microentreprises** et **petites entreprises**. |
| B. Protection et règlement des litiges | Accès à des **organes certifiés** de règlement des litiges. Protection des **secrets d'affaires** par mesures techniques. En cas de **violation manifeste** : suspension de l'accès et demande de **destruction des produits concurrents** illicites. |

## IV. CLAUSES CONTRACTUELLES ABUSIVES.

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Protection contre les déséquilibres | Clause imposée **unilatéralement** non contraignante si **abusive et injuste** (s'écarte des **bonnes pratiques commerciales** et crée un **déséquilibre majeur**). |
| Clauses présumées abusives | Exclure sa responsabilité en cas de **faute intentionnelle** ou **négligence grave** ; empêcher la partie faible d'utiliser **ses propres données**. Clause dissociable : le reste du contrat **reste valable**. |

## Besoins exceptionnels du secteur public

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Demandes des autorités publiques | En **urgence publique** (ex: **catastrophe naturelle**), fourniture **gratuite** des données. Requêtes : **exceptionnelles**, **ciblées**, **transparentes**, **proportionnées** et **justifiées** par une **mission d'intérêt public** prévue. Utilisation d'un `coordinateur de données`. |
| Traitement et indemnisation | Usage limité à la **seule fin** de l'urgence et **destruction** après. **Compensation raisonnable** des coûts de transmission si **hors urgence absolue**. **Confidentialité stricte** des **secrets d'affaires**. |

## Changement de fournisseur de services de traitement

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Suppression des obstacles | Fournisseurs de services d'**informatique en nuage** : garantie contractuelle de migration **sans aucune entrave**, continuité absolue du service et sécurité, export possible en format **structuré et hautement interopérable**. |
| Disparition des frais | Réduction progressive des frais de changement. À l'issue de la **période de transition** définie par le règlement européen, l'imposition de frais de migration est **totalement et définitivement interdite**. |

## Interopérabilité et exécution

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Normes et contrats intelligents | Espaces de données basés sur des **spécifications ouvertes** ; contrats intelligents avec **mécanismes de contrôle** et possibilité d'**interrompre l'exécution** en cas de dysfonctionnement. |
| Suivi et sanctions | **Autorités compétentes indépendantes** par État membre ; sanctions **proportionnées** (gravité, chiffre d'affaires) ; **comité européen de l'innovation dans le domaine des données**. |

## Pièges et confusions

⚠ Croire que le règlement sur les données l'emporte sur la protection des données personnelles : en cas de conflit, ce sont les **règles sur les données personnelles** qui prévalent.

⚠ Croire que l'utilisation des données est autorisée pour développer un produit connecté directement concurrent.

⚠ Penser que les microentreprises sont soumises aux mêmes obligations techniques de partage que les autres.

⚠ Supposer que les contrats de partage peuvent contraindre à la divulgation de secrets d'affaires sans protection juridique.

## Sigles et définitions

| | |
|---|---|
| **Données** | toute représentation numérique d'actes, de faits ou d'informations |
| **Métadonnées** | description structurée du contenu ou de l'utilisation des données qui facilite la découverte de ces données |
| **Produit connecté** | objet qui obtient, génère ou recueille des données concernant son utilisation ou son environnement |
| **Service connexe** | service numérique ou logiciel connecté au produit de telle sorte que son absence empêcherait le produit d'exécuter ses fonctions |
| **Utilisateur** | personne physique ou morale à laquelle appartient un produit connecté ou qui a reçu des droits d'utilisation temporels |
| **Détenteur de données** | personne physique ou morale qui a le droit ou l'obligation d'utiliser et de mettre à disposition des données |
| **Destinataire de données** | personne physique ou morale autre que l'utilisateur qui agit à des fins liées à son activité professionnelle |
| **Interopérabilité** | capacité de plusieurs systèmes ou services à échanger et utiliser des données afin de remplir leurs fonctions essentielles |

## Auto-test

1. En cas de conflit juridique, quelle règle prévaut sur le règlement ?
2. Quel est le format requis pour l'accès des données par l'utilisateur ?
3. Les contrôleurs d'accès peuvent-ils être désignés comme tiers privilégiés pour le partage ?
4. Quelle est la condition de fourniture des données en cas d'urgence publique ?
5. Que devient l'imposition de frais de migration à l'issue de la période de transition ?

Réponses : **1.** Les règles de protection des données personnelles. · **2.** Un format structuré lisible par une machine. · **3.** Non, ils sont exclus comme tiers privilégiés. · **4.** La fourniture est gratuite. · **5.** Elle est totalement et définitivement interdite.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.